



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/282/2021
מס' בקשה: 4/145/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

מבקש	1	רייס שי	נגד	משיבים
		באמצעות עו"ד בן-דוד יוסף דובדבני משה 28 פתח תקווה טל': 037933458		
	1	מרקוס נץ		
	2	אשרוב אהרון		
	3	אשרוב מרינה		
	4	קמר אביב		
	5	רזנוסצ'יקוב נדז'דה		
	6	עדרי מלכה		
	7	ולאד ג'ודי		
	8	הניג זיוה		
	9	הניג אברהם		
	10	גטיה צימר		
	11	גטיה ווטט		
	12	בירנבאום גלינה		
	13	יעקב דורה		
	14	קונפינו אלנה		
	15	דיאמנט ניר		
	16	דיאמנט זהרי		



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/282/2021
מס' בקשה: 4/145/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

באמצעות עו"ד אבו דני ועו"ד רונית ברזילאי
רח' אבא סילבר 7 רמת גן

החלטה

1. לפניי בקשה מטעם הנתבע בתיק העיקרי (להלן: **המבקש**), להורות לתובעים (להלן: **המשיבים**) לאפשר לו לעיין ב"דו"ח אפס" מטעם היזם של הפרויקט מושא התביעה.
2. ענייננו בתביעה לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 (להלן: **חוק החיזוק**) לאשר ביצוע עבודות חיזוק בבית המשותף ברחוב חנינתי 7 תל אביב-יפו הידוע כגוש 7050 חלקה 189 (להלן: **הבית המשותף**). לענייננו נאמר, כי המשיבים (14 מתוך 16 בעלי הדירות בבית המשותף) חתמו על הסכם תמ"א עם היזם, חברת ח.מ. פנינת חנינתי יזמות ובנייה בע"מ (להלן ובהתאמה: **הסכם התמ"א ו-היזם**) ואילו המבקש ועוד שני בעלי דירות לא חתמו על ההסכם עד היום. במסגרת התביעה ביקשו המשיבים לחייב את המבקש והנתבעים האחרים לחתום על הסכם התמ"א.
3. בכתב ההגנה מטעם המבקש נטען, בין היתר, כי נפלו פגמים בהליך החתימה על הסכם התמ"א וכן שהסכם התמ"א כולל סעיפים מקפחים ובלתי מידתיים. לענייננו, טוען המבקש, כי הערבות לפי ההסכם שאותה יעמיד היזם (7% מעבודות הבעלים) נמוכה משמעותית מהמקובל בשוק ואינה מגינה על בעלי הדירות במידה מספקת.
4. המבקש הגיש בקשה לפי תקנה 59(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: **תקנות סדר הדין האזרחי**) לעיון בדו"ח האפס המלא שנערך על ידי שמאי מטעם היזם על מנת לבדוק את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. לטענת המבקש בבקשתו, גובה הערבויות בפועל נגזר מתוך דו"ח האפס, ועל כן יש צורך בו על מנת לבסס את טענתו באשר לגובה הערבות לפי ההסכם. עוד נטען כי דו"ח האפס מצוי בידיהם של המשיבים והראייה היא כי צירפו חלק ממנו במענה לדרישת העיון. ואולם, המשיבים מסרבים להעביר לידיו את הדו"ח כולו.
5. המשיבים מתנגדים לבקשה מן הטעם שמדובר בדו"ח שנערך עבור הבנק המלווה את היזם ובו נתונים חסויים - עסקיים ופרטיים - שנעשו לצרכיו ולבקשתו של הבנק, והוא אף כולל נתונים שכלל אינם רלוונטיים לתביעה. כמו כן, צוין שחלקים רלוונטיים מהדו"ח הנוגעים לסך עלויות הבנייה של הפרויקט מושא התביעה הועברו למבקש.
6. ביום 28.3.2022 הוריתי למשיבים להמציא את המסמך במעטפה סגורה לעיוני במעמד צד אחד מכוח סמכותי לפי תקנה 59(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי (וראו: רע"א 6449/21 מדינת ישראל - רשות המיסים נ' יהושע גוזס ואח', בפסקאות 15-16 (3.11.2021)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/282/2021
מס' בקשה: 4/145/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. ביום 11.5.2022 התקיים דיון בבקשה בנוכחות הצדדים, במסגרתו אף ניסיתי להביא את הצדדים להסכמות בנוגע לתיק העיקרי ללא הצלחה.

8. נקודת המוצא לדיוננו כי הליכי עיון וגילוי נאותים הם תנאי בסיסי להליך שיפוטי הגון וראוי כאשר מטרתם העיקרית היא גילוי האמת (השוו: תקנה 60 לתקנות סדר הדין האזרחי). עם זאת, ועל אף החשיבות שבערך גילוי האמת במסגרת ההליך השיפוטי, אין הוא ערך מוחלט והוא עשוי לסגת מפני ערכים אחרים ואינטרסים שונים שהוכרו בפסיקה (ראו: רע"א 400/21 מושב נהלל איחוד עוסקים נ' מס ערך מוסף נצרת, בפסקה 20 (26.09.2021) (להלן: עניין נהלל)). כמו כן, מידע שאינו רלוונטי להליך אינו מהווה חלק מחובת הגילוי שחל על צד להליך, שכן אין בידו להביא לגילוי האמת (רע"א 6449/21 מדינת ישראל - רשות המיסים נ' יהושע גוזס ואח', בפסקה 11 (3.11.2021)).

9. משכך יש לבחון בראשית הדרך את הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים, בהתאם למבחן ההיגיון והשכל הישר ולפי אמות מידה שנקבעו בפסיקה (ראו: יצחק עמית חסיונות ואינטרסים מוגנים – הליכי גילו ועיון במשפט האזרחי והפלילי 63-66 (2021) (להלן: חסיונות ואינטרסים מוגנים)). ככלל, יש לבחון האם קיימת זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לטענות המבקש בהליך העיקרי ואת מידת תרומת הגילוי לקיומו של דיון יעיל בהתחשב בכלל נסיבות ההליך. כמו כן, יש לבחון האם קיימים אינטרסים נגדיים המצדיקים מניעת הגילוי או צמצומו - דוגמת הכבדה על הצד שכנגד, קיומו של חיסיון או פגיעה בפרטיות - תוך עריכת האיזון המתאים לנסיבותיו של כל מקרה.

10. עוד יצוין לענייננו כי שימוש במידע הנוגע לענייניו של אדם שאינו צד להליך לא ייעשה בנקל, ויותר רק במקרים יוצאי דופן בהם תוכח פגיעה ממשית ביכולת מבקש הגילוי לנהל את ההליך (בע"מ 3542/04 פלוני נ' פלונית, בפסקה 14 (20.6.2005); עניין נהלל, בפסקה 39). בהקשר זה נהוג לסווג את מעורבותם של צדדים שלישיים בהליכי גילוי בהתאם למקרים הבאים: צו גילוי מסמכים המופנה ישירות כלפי צד שלישי שאינו צד להליך; צד שלישי המחזיק במסמכים אך המידע עצמו עניינו בבעל הדין; צד שלישי העשוי להיפגע כבדרך אגב מגילוי המסמכים (חסיונות ואינטרסים מוגנים, בעמ' 1091).

11. ולמיושם בענייננו – ראשית אזכיר כי דו"ח האפס הוא דו"ח שנערך בעניינו של היזם שהוא צד שלישי שאינו צד להליך. משכך, עומד לו למבקש רף גבוה לביסוס הבקשה לעיון בדו"ח. אמנם, במקרה שלפנינו הצד השלישי (היזם) אינו גורם ניטרלי, ואף לא אפריז אם אומר שיש לו אינטרס מובהק בהליך (ראו והשוו לעניין נהלל, שם). עם זאת, היזם אינו מחויב, ויתכן כי אף אינו מעוניין, להמציא לידי בעלי הדירות את דו"ח האפס בו מפורטים נתונים המעידים על איתנות הכלכלית שלו (ראו: חסיונות ואינטרסים מוגנים, בעמ' 1095-1097). בהקשר זה אף יצוין, כי אין ליזם מעמד בפני (סעיף 5א) לחוק החיזוק; סעיף 73 לחוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/282/2021
מס' בקשה: 4/145/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין, התשכ"ט-1969). כמו כן יצוין בהקשר זה, שוועדות האתיקה שליד לשכת עורכי הדין אוסרות על עו"ד המייצג את בעלי הדירות לקבל שכר טרחתו מהיזם (הפניה לביטאון "אתיקה מקצועית" של לשכת עורכי הדין, גיליון מספר 55, מספר החלטה את 4/14). אשר על כן, לא ניתן לקשור באופן ישיר בין המשיבים – בעלי הדירות מושא הפרויקט ובין היזם שמוציא את הפרויקט לפועל.

12. לא נעלמה מעיני טענת המבקש כי העובדה שהמשיבים המציאו לידי עמוד אחד מדו"ח האפס מעידה כי הדו"ח מצוי בידם. יתר על כן, לאור החלטתי, המשיבים המציאו לעיוני במעטפה סגורה את דו"ח האפס, מה שיכול להעיד לכאורה על כך שהמסמך בשליטתם. ואולם, לטעמי אין באמור כדי לקבוע כי המסמך במלואו מצוי בשליטתם האפקטיבית של המשיבים, בעלי הדירות בבית המשותף. נהפוך הוא. כמוסבר לעיל, ליזם אין כל אינטרס כלכלי או עסקי להפקיד בידי המשיבים את דו"ח האפס, בו מצויים הרווחים הצפויים שלו מהפרויקט, כך שבידיהם של בעלי הדירות יהיה כלי מיקוח בניהול מו"מ מול היזם בנוגע לתמורות. יתר על כן, בדיון נטען בפניי על ידי ב"כ המשיבים, כי לבקשתם הואיל היזם להמציא לידי המשיב חלק רלוונטי מהדו"ח ולמסור אותו לעיוני במעטפה באופן אשר המשיבים לא נחשפו לאמור בדו"ח והמבקש לא הפריך טענה זו שעולה בקנה אחד עם השכל הישר וההיגיון העסקי.

13. חרף האמור, מצאתי גם לבחון את מידת הרלוונטיות של הדו"ח מושא הבקשה.

14. לאחר עיון מדוקדק בדו"ח, איני סבור כי לדו"ח כולו יש ערך של ממש המתחייב לצורך הגנתו של המבקש. בהקשר זה יצוין כי במסגרת הדיון המבקש לא ידע להצביע על נתונים רלוונטיים המצויים בדו"ח אפס לצורך הגנתו. יתרה מכך, בניגוד לנטען בבקשה כי לדו"ח יש משמעות בעניין הערבויות הרצויות, במסגרת הדיון המבקש זנח את הטענה כמעט לחלוטין וטען טענות כלליות באשר לרלוונטיות המסמך ל"עניינים כלכליים נוספים" בכתב ההגנה. ואולם, המבקש לא השכיל להצביע על יתרון בעיון בדו"ח לניהול הגנתו (ראו, לדוגמה, עמ' 2, שורות 8-6 ועמ' 3 שורות 16-19 לפרוטוקול מיום 11.5.2022), גם לאחר שלטענתו פנה לשמאים על מנת לקבל חוות דעת מטעמו (ראו בפרוטוקול - עמ' 3, שורות 25-27).

15. ואולם, גם אם אניח שעיקר טיעוניו של המבקש בעניין בחינת גובה הערבות האופטימלי לפרויקט – לא מצאתי שהמבקש עומד ברף להראות כי הדו"ח רלוונטי להגנתו. בהקשר זה אציין כי על פי האמור בדו"ח, מטרתו לבדוק את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט; ואילו נושא הערבויות, שעיקרו במתן בטחונות לבעלי הדירות, אינו חלק אינהרנטי ממנו. גם לא השתכנעתי שאת גובה הערבות הראוי ניתן לגזור אך ורק מהנתונים שבדו"ח ולא מנתונים אובייקטיביים גלויים (כגון עלויות הבנייה, שווי הדירות וכיו"ב) שיכולים להיאסף על ידי שמאי מקרקעין מטעמו של המבקש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/282/2021
מס' בקשה: 4/145/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. בנוסף לאמור, הכף נוטה לכיוון אי גילוי הדו"ח גם במישור עקרון המידתיות המעוגן היום בתקנה 5 לתקנות סדר הדין האזרחי (ראו: **חסיונות ואינטרסים מוגנים**, בעמ' 92-94).
- כפי שצוין לעיל, דו"ח אפס, שנערך לצורך ליווי בנקאי של הפרויקט, כולל בתוכו פרטים עסקיים של היזם הכוללים נתונים רגישים הנוגעים לאיתנות הכלכלית ובפרט בנוגע להיתכנות הכלכלית של הפרויקט מושא התביעה ופרויקטים נוספים המנוהלים על ידי היזם. מעבר לכך שמדובר בנתונים פרטיים של היזם שרשאי לשמור אותם לעצמו, קיים חשש שאינו בלתי סביר, כי נתונים אלה עשויים לשמש את המבקש או צדדים אחרים ככלי לניהול מו"מ מול היזם לצורך חתימה על ההסכם ולהפקת תמורות עודפות על פני מי שאינו חשוף למידע זה. מטעם זה אני סבור, כי שקילת התועלת בגילוי דו"ח אפס אל מול האינטרס הפרטי של היזם והחשש לשימוש לרעה בהליך, מטה את הכף אל עבר דחיית הבקשה.
17. אף אוסיף, בזהירות הנדרשת ומבלי לקבוע מסמרות, שנושא הערבויות הוא עניין כלכלי-עסקי במהותו הנתון למו"מ בין היזם לבנק ובין היזם לבעלי הדירות ולא עניין משפטי בעיקרו הרלוונטי להליך שבפניי, וגם מטעם זה דין הבקשה להידחות.
18. אשר על כן, דין הבקשה להידחות. בהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, ובהינתן כי המשיבים נאלצו להוציא הוצאות נלוות לעניין בקשה זו על רקע בקשות חוזרות ונשנות של המבקש בעניין זה, המבקש יישא בהוצאות המשיבים בסך 5,000 ש"ח שישולמו תוך 30 יום מהיום.

ניתנה היום י"ד אייר, תשפ"ב (15 מאי, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון